

SATZUNG DER LEADPILOT GMBH

(Gesellschaftsvertrag)

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft führt die Firma **LeadPilot GmbH**.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist **Leipzig**. Die Geschäftsanschrift lautet: Augustusplatz 9, 04109 Leipzig.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr (01. Januar bis 31. Dezember).

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb, die Bereitstellung und der Betrieb einer cloudbasierten Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) für KI-gestütztes Lead-Management, Vertriebsautomatisierung und CRM-Lösungen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **25.000,00 EUR**.
2. Das Stammkapital wird von den Gründern wie folgt übernommen:
 - a. Herr Marc Pönisch übernimmt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 12.500,00 EUR.
 - b. Herr Tobias Heine übernimmt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 12.500,00 EUR.
3. Die Einlagen sind in Geld zu erbringen.

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung

1. Zu den ersten Geschäftsführern werden bestellt:
 - Herr Marc Pönisch (CEO)
 - Herr Tobias Heine (CTO)Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Leipzig, den 21. Juli 2022

GRUNDBUCH VON LEIPZIG

Amtsgericht Leipzig | Band 112, Blatt 4519

I. Bestandsverzeichnis

Lfd. Nr. 1

- Gemarkung: Leipzig (Zentrum)
- Flurstück: 84/12
- Wirtschaftsart und Lage: Gebäude- und Freifläche, Augustusplatz 9
- Größe: 1.420 m²

II. Erste Abteilung (Eigentümer)

Lfd. Nr. 1

- **Eigentümer:** LeadPilot GmbH mit Sitz in Leipzig
- **Grundlage der Eintragung:** Auflassung vom 14. April 2022, eingetragen am 02. Mai 2022.

III. Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen)

- Keine Eintragungen.

IV. Dritte Abteilung (Grundpfandrechte)

Lfd. Nr. 1

- **Betrag:** 1.500.000,00 EUR
- **Gläubiger:** Mitteldeutsche Kreditbank AG
- **Art des Rechts:** Buchgrundschuld
- **Grundlage der Eintragung:** Bewilligung vom 14. April 2022, eingetragen am 02. Mai 2022.

GESELLSCHAFTERLISTE

der LeadPilot GmbH

mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB [noch einzutragen])

Stand: Juli 2022

Hiermit wird gemäß § 40 GmbHG die folgende Liste der Gesellschafter zum Handelsregister eingereicht:

Nr.	Gesellschafter (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort)	Nennbetrag (EUR)	Laufende Nr.	Anteil (%)
1	Pönisch, Marc, geb. 22.05.1988, Leipzig	12.500,00 EUR	Nr. 1	50,00 %
2	Heine, Tobias, geb. 21.04.1987, Leipzig	12.500,00 EUR	Nr. 2	50,00 %
Gesamt		25.000,00 EUR		100,00 %

Erläuterungen und Einzahlungsstatus:

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 25.000,00 EUR.
2. Die Einlagen sind jeweils hälftig (jeweils 12.500,00 EUR) durch Barleistung zu erbringen.
3. Zum Zeitpunkt der Einreichung sind die Einlagen vollumfänglich auf das Geschäftskonto der Gesellschaft eingezahlt worden.

Leipzig, den 21. Juli 2022

Marc Pönisch (Geschäftsführer)

Tobias Heine (Geschäftsführer)

ANMELDUNG ZUM HANDELSREGISTER

An das Amtsgericht Leipzig
– Registergericht –
Bernhard-Göring-Straße 64
04275 Leipzig

URKUNDENROLLE NR. [Jahr]/[Nummer]

Anmeldung einer neu errichteten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Vor dem unterzeichneten Notar erschienen heute die im Gesellschaftsvertrag bestellten Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft:

1. **Herr Marc Pönisch**, wohnhaft in Leipzig
2. **Herr Tobias Heine**, wohnhaft in Leipzig

Die Erschienenen melden die Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister wie folgt an:

1. Firma und Sitz

Die Gesellschaft firmiert unter **LeadPilot GmbH**. Der Sitz der Gesellschaft ist **Leipzig**.

Die inländische Geschäftsanschrift lautet: **Augustusplatz 9, 04109 Leipzig**.

2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb, die Bereitstellung und der Betrieb einer cloudbasierten Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) für KI-gestütztes Lead-Management, Vertriebsautomatisierung und CRM-Lösungen.

3. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **25.000,00 EUR**.

4. Vertretungsbefugnis

Zu Geschäftsführern sind Herr Marc Pönisch und Herr Tobias Heine bestellt. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Geschäftsführer-Versicherung

Die Geschäftsführer versichern jeweils einzeln:

- Dass keine Umstände vorliegen, die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis 4 GmbHG (z.B. bestimmte Insolvenzstraftaten, Gewerbeverbote) entgegenstehen.
- Dass sie über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden sind.
- Dass die Einlagen auf die Geschäftsanteile bewirkt sind und sich endgültig in der freien Verfügung der Geschäftsführer befinden.

6. Anlagen

Dieser Anmeldung sind im Original bzw. in beglaubigter Abschrift beigelegt:

1. Der Gesellschaftsvertrag (Satzung) vom 21. Juli 2022
2. Die Legitimation der Geschäftsführer (Bestellungsurkunde), sofern nicht im Gesellschaftsvertrag enthalten
3. Die unterschriebene Gesellschafterliste vom 21. Juli 2022

Die Notarkosten trägt die Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von 500,00 EUR.

Leipzig, den 21. Juli 2022

Marc Pönisch (Geschäftsführer)

Tobias Heine (Geschäftsführer)

GESCHÄFTSFÜHRER-ANSTELLUNGSVERTRAG

Zwischen der

LeadPilot GmbH

ansässig am Augustusplatz 9, 04109 Leipzig

– nachfolgend „Gesellschaft“ genannt –

und

Herrn Marc Pönisch

wohnhaft in Leipzig

– nachfolgend „Geschäftsführer“ genannt –

§ 1 Bestellung und Aufgabenkreis

1. Herr Marc Pönisch ist seit dem Gründungsjahr 2022 zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er bekleidet die Position des Chief Executive Officers (CEO).
2. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags (Satzung). Er ist zur Einzelvertretung berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Der Geschäftsführer leitet die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages sowie einer etwaigen Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Er hat die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.

§ 2 Dienstzeit und Kündigung

1. Das Dienstverhältnis begann mit Wirkung zum 21. Juli 2022 und ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
2. Jede Partei kann das Dienstverhältnis unter Einhaltung einer Frist von sechs (6) Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
3. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) bleibt unberührt. Die Abberufung als Geschäftsführer gilt in jedem Fall als wichtige Ursache für eine fristlose Kündigung des Dienstvertrages.

§ 3 Arbeitszeit und Nebentätigkeit

1. Der Geschäftsführer stellt seine gesamte Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung. Die Arbeitszeit richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen; eine Vergütung für Überstunden, Mehrarbeit oder Arbeit an Wochenenden/Feiertagen ist mit dem Festgehalt abgegolten.

2. Jede Nebenbeschäftigung, sei sie entgeltlich oder unentgeltlich, sowie die Übernahme von Aufsichtsrats-, Beirats- oder sonstigen Mandaten bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

§ 4 Bezüge (Vergütung)

1. Für seine Tätigkeit erhält der Geschäftsführer ein festes Jahresgehalt, welches in zwölf gleichen Teilbeträgen jeweils zum Monatsende ausbezahlt wird.
2. Über eine etwaige erfolgsabhängige Tantieme (Bonus) entscheidet die Gesellschafterversammlung jährlich gesondert nach Feststellung des Jahresabschlusses.
3. Die Gesellschaft erstattet dem Geschäftsführer alle durch die Geschäftstätigkeit entstehenden, nachgewiesenen Auslagen und Reisekosten gegen Vorlage von Belegen nach den steuerlichen Richtlinien.

§ 5 Urlaub und Krankheit

1. Der Geschäftsführer hat Anspruch auf einen bezahlten Erholungsurlaub von 30 Arbeitstagen pro Kalenderjahr. Die Terminierung ist mit dem weiteren Geschäftsführer (Tobias Heine) bzw. den Gesellschaftern abzustimmen.
2. Im Falle einer unverschuldeten Arbeitsverhinderung durch Krankheit werden die Bezüge für die Dauer von sechs Wochen (Fortzahlung im Krankheitsfall) weitergezahlt.

§ 6 Wettbewerbsverbot

1. Während der Dauer dieses Vertrages ist es dem Geschäftsführer untersagt, direkt oder indirekt für ein Konkurrenzunternehmen tätig zu sein, ein solches zu errichten, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen.
2. Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung inklusive Karenzentschädigung, sofern von den Gesellschaftern gewünscht.

§ 7 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung.
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Leipzig, den 21. Juli 2022

LeadPilot GmbH, vertreten durch die Gesellschafterversammlung

Marc Pönisch (Geschäftsführer)